

한국승강기안전공단 상임감사 개선

제 목 성희롱·성폭력 예방교육 결과 보고 절차 개선 필요

소 관 부 서 ○실

조 치 부 서 ○실

내 용

1. 업무 개요

○실은 「양성평등 기본법」 제31조, 「남녀고용평등법」 제13조에 따라 임직원을 대상으로 매년 성희롱·성폭력 예방 교육을 실시하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「성희롱·성폭력 예방 규칙」 제8조제5항에는 교육 담당 부서의 장이 예방교육을 실시한 경우 교육일시, 교육방법, 교육 참석자 명단, 교육내용, 교육사진, 강사 프로필 등에 관한 실시 결과를 이사장에게 보고하도록 규정하고 있다.

이때 교육 담당 부서의 장이라 함은 「노사협의회 규정」 제23조제3호에 따라 고충의 예방을 위한 교육 업무를 담당하는 부서를 말하며 「직제규정 시행규칙」 [별표 5] 부서별 업무분장에 따르면 4대 폭력 및 직장 내 괴롭힘 예방 업무를 총괄하는 ○실이 성희롱·성폭력 예방 교육 담당 부서가 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

성희롱·성폭력 예방 교육 실시내역을 검토한 결과, 4대 폭력 방지조치 기본계획을 수립하고 이에 기반하여 교육을 실시한 사실은 확인되었다. 그러나, 「성희롱·성폭력 예방 규칙」 제8조제5항에 따라 교육 결과를 이사장에게 보고해야 함에도 불구하고 보고한 사실을 확인할 수 없었다.

다만, 성희롱·성폭력 예방 교육을 포함한 법정 의무교육(◇실 소관)의 경우 「위임 전결규정」에 따라 교육 결과를 소관 처장(♣처장)에게 보고한 사실을 확인하였다.

앞서 살펴본 바와 같이 성희롱·성폭력 예방 교육 결과가 이사장에게 보고되지 않고 교육업무 소관 처장에게 보고된 사실은 「성희롱·성폭력 예방 규칙」과 「위임전결규정」 간 업무절차가 상이함에 따라 발생한 문제라고 판단된다.

이에 대해 성희롱·성폭력 예방 교육의 실질적인 책임 및 권한을 고려하여 「성희롱·성폭력 예방 규칙」에서 정한 보고 대상을 권한 위임함으로써 업무 효율성을 제고하고 성희롱·성폭력 예방 교육의 운영 실효성을 확보할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 ○실은 성희롱·성폭력 예방 교육 결과를 이사장에게 보고하지 않은 사실을 인정하였다. 다만, 해당 보고가 누락된 원인으로 「성희롱·성폭력 예방 규칙」에서 규정하는 교육 담당 부서의 명칭과 관련하여 부서 간 이견이 있었음을 제시하였다. 실지감사 기간 동안 관련 부서(○실, ◇실, ■실) 간 회의를 진행한 결과, 해당 보고의 주체는 ○실로 협의를 완료하였음을 밝혔다.

나아가, 현행 내규는 제정 당시 성평등가족부의 가이드라인을 그대로 반영

하다 보니 교육 결과를 이사장에게 보고하도록 규정한 것이며 참석자 명단, 강사 프로필 등 세부적인 내용까지 이사장에게 보고하는 것은 과도하다는 의견을 제시하였다. 이에 따라 성희롱·성폭력 예방 교육을 적시에 실시하고 보고 업무의 효율성을 제고하기 위해 보고 대상을 하향 조정할 계획이라는 의견을 제시하였다.

[검토결과]

○실 의견의 타당성, 실효성에 대해 전문가의 자문 의견과 함께 종합적으로 검토한 결과, 성희롱·성폭력 예방 교육의 주체가 기관의 장인 것은 맞으나 실질적으로 「위임전결규정」에 따라 해당 권한이 위임되어 집행되는 점, 성희롱·성폭력 예방 교육은 법정 의무교육으로서 연 1회 이상 적시에 실시되어야 하는 점을 들어 보고 대상을 하향 조정하겠다는 관련 부서의 의견은 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 ○실장은 「성희롱·성폭력 예방 규칙」 제8조제5항에서 규정한 성희롱·성폭력 예방교육 결과 보고 업무가 효율적으로 처리될 수 있도록 「성희롱·성폭력 예방 규칙」의 보고 대상을 개정하시기 바랍니다. (개선)